応用情報技術者試験　ストラテジ系　No.23

法務

知的財産権・セキュリティ関連法規・労働関連・取引関連法規・その他の法律・ガイドライン・技術者倫理・標準化関連

目次

1. 23-1 知的財産権（30語）
2. 23-2 セキュリティ関連法規（25語）
3. 23-3 労働関連・取引関連法規（26語）
4. 23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理（19語）
5. 23-5 標準化関連（20語）
6. まとめ

23-1 知的財産権 まとめ表

産業財産権		
権利	**守るもの**	**期間**
特許権	発明	出願から20年
実用新案権	考案（物の形などの工夫）	出願から10年
意匠権	デザイン	出願から25年
商標権	マーク・名前	登録から10年（更新可）

23-1 知的財産権 権利

著作権
Copyright

思想や感情を創作的に表現したものを守る権利

ポイント 作ったときに自動で発生。プログラムは守られるが、アルゴリズム・言語・規約は守られない

著作者人格権
Moral Rights

公表権・氏名表示権・同一性保持権

ポイント 他人に譲ることはできない

職務著作
Work Made for Hire

会社の発意で社員が職務として作り、会社名で公表したものは、原則として会社が著作者になる

請負と著作権
Copyright in Contracting

請負で作ったプログラムの著作権は、契約で決めていなければ作った側（受託者）に残る

産業財産権
Industrial Property Rights

特許権・実用新案権・意匠権・商標権

ポイント 特許庁に出願し登録して発生する

不正競争防止法
Unfair Competition Prevention Act

営業秘密の不正な取得、有名な表示のまね、ドメイン名の不正な取得などを禁止する法律

ポイント 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性

23-1 知的財産権 権利・権利（発展）

限定提供データ
Shared Data with Limited Access

会員などに限って提供する、管理されたデータ

ポイント 不正競争防止法で守られる

クロスライセンス
Cross License

企業どうしが、お互いの特許の使用を認め合うこと

著作財産権
Economic Rights of Copyright

著作物を複製したり公開したりして利益を得る権利

ポイント 人に譲ることができる

複製権・公衆送信権
Right of Reproduction / Public Transmission

著作物をコピーする権利と、インターネットなどで公衆に送る権利

翻案権
Right of Adaptation

著作物を作り変えて、新しい作品を作る権利

例 小説を映画にする

同一性保持権
Right to Integrity

著作物を、作者の意に反して勝手に変えられない権利

ポイント 著作者人格権の1つ

23-1 知的財産権 権利（発展）

公表権・氏名表示権
Right to Publish / Right of Attribution

公表するかどうかを決める権利と、名前を出すかどうかを決める権利

ポイント 著作者人格権

著作隣接権
Neighboring Rights

実演家・レコード製作者・放送事業者などが持つ権利

保護期間
Term of Protection

著作権が守られる期間

ポイント 原則として作者の死後70年

引用
Quotation

決まりを守れば、許可なく著作物の一部を使えること

ポイント 出どころを示し、自分の文章が主であること

私的使用のための複製
Reproduction for Private Use

自分や家族の範囲で使うためのコピー

ポイント 認められるが、違法な配信と知りながらのダウンロードは不可

AIと著作権
AI and Copyright

AIの学習にデータを使うことや、AIが作ったものの扱いについての考え方

ポイント 既存の作品に似ていて依拠していれば侵害になりうる

23-1 知的財産権 権利（発展）

クリエイティブ・コモンズ
CC / Creative Commons

作者が、どんな条件で使ってよいかを示すためのライセンスの仕組み

ポイント 表示・非営利・改変禁止・継承の組合せ

特許権
Patent Right

新しい発明を、出願から20年間独り占めできる権利

特許の要件
Patentability

産業に使える、新しい、簡単に思いつかない（進歩性）こと

先願主義
First-to-file System

同じ発明なら、先に出願した人に権利を与える決まり

ビジネスモデル特許
Business Method Patent

ITを使ったビジネスの方法についての特許

実用新案権
Utility Model Right

物の形や構造についての考案を守る権利

ポイント 出願から10年

23-1 知的財産権 権利（発展）

意匠権
Design Right

物の形・模様・色などのデザインを守る権利

ポイント 画面のデザインも対象になる

商標権
Trademark Right

商品やサービスに付けるマークや名前を守る権利

ポイント 更新すれば何度でも延ばせる

営業秘密の3要件
Requirements for Trade Secrets

秘密として管理されている、事業に役立つ、知られていない

ドメイン名の不正取得
Cybersquatting

ほかの会社の名前に似たドメイン名を、不正な目的で取ること

ポイント 不正競争防止法で禁止

技術的制限手段の回避
Circumvention of Technical Measures

コピーガードなどを外す装置やプログラムを配ること

ポイント 不正競争防止法・著作権法で規制

ライセンス契約
License Agreement

権利を持つ人が、ほかの人に使ってよい範囲を認める契約

23-2 セキュリティ関連法規 法律

サイバーセキュリティ基本法
Basic Act on Cybersecurity

サイバーセキュリティの基本理念と、国などの責務を定めた法律

不正アクセス禁止法
Unauthorized Computer Access Act

他人のIDとパスワードで侵入すること、IDなどを不正に取得・提供すること、フィッシングサイトを作ることなどを禁止

個人情報保護法
Act on the Protection of Personal Information

個人情報を扱う事業者の義務を定めた法律

ポイント 要配慮個人情報は本人の同意が必要。仮名加工情報・匿名加工情報の制度がある。漏えいなどは個人情報保護委員会に報告

刑法
不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺罪など

ウイルスの作成・提供、コンピュータを使った詐欺などを罰する

プロバイダ責任制限法
情報流通プラットフォーム対処法

ネット上の権利侵害に対するプロバイダの責任の範囲と、発信者の情報の開示を定めた法律

特定電子メール法
Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail

広告メールを送るには、あらかじめ相手の同意が必要（オプトイン）とする法律

23-2 セキュリティ関連法規 法律（発展）

識別符号
Identification Code

利用者を見分けるためのIDとパスワードなど

不正アクセス行為
Unauthorized Access

他人のIDとパスワードを勝手に使ったり、弱点を突いたりして、アクセスの制限を破ること

不正アクセスを助ける行為
Facilitating Unauthorized Access

他人のIDやパスワードを、許可なくほかの人に教えること

ポイント 不正アクセス禁止法で禁止

フィッシングサイトの開設
Setting up Phishing Sites

IDやパスワードを入力させる偽のサイトを作ること

ポイント 不正アクセス禁止法で禁止

個人情報
Personal Information

生きている個人を見分けられる情報

ポイント 名前・顔写真・個人識別符号など

個人識別符号
Personal Identification Code

それだけで個人を見分けられる符号

ポイント 指紋のデータ・マイナンバー・旅券番号など

23-2 セキュリティ関連法規 法律（発展）

要配慮個人情報
Special Care-required Personal Information

人種・信条・病歴・犯罪歴など、差別などにつながるおそれのある情報

ポイント 取得には原則本人の同意が必要

仮名加工情報
Pseudonymized Information

ほかの情報と照らし合わせなければ個人を見分けられないように加工した情報

ポイント 社内の分析で使いやすい

匿名加工情報
Anonymized Information

個人を見分けられず、元に戻せないように加工した情報

ポイント 決まりを守れば本人の同意なく外に出せる

オプトイン・オプトアウト
Opt-in / Opt-out

前もって同意をもらう方式と、断られるまで続けてよい方式

第三者提供
Provision to Third Parties

個人データをほかの会社に渡すこと

ポイント 原則として本人の同意が必要

漏えい等の報告
Breach Notification

個人データの漏えいなどが起きたとき、個人情報保護委員会と本人に知らせる義務

23-2 セキュリティ関連法規 法律（発展）

個人情報保護委員会
Personal Information Protection Commission

個人情報の取扱いを見張る国の機関

マイナンバー法
My Number Act

マイナンバーの使い方を定めた法律

ポイント 決められた目的にしか使えない

GDPR
じーでぃーぴーあーる / General Data Protection Regulation

EUの個人データを守るための規則

ポイント EUの外の会社にも当てはまることがある

General＝一般／Data Protection＝データ保護／Regulation＝規則

ウイルス作成罪
不正指令電磁的記録作成罪

正当な理由なく、ウイルスを作ったり配ったりする罪

電子計算機損壊等業務妨害罪
Obstruction of Business by Damaging a Computer

コンピュータを壊したり、データを消したりして仕事を妨げる罪

情報セキュリティ管理基準
Information Security Management Standards

経済産業省が出した、情報セキュリティの管理の基準

23-2 セキュリティ関連法規 法律（発展）

電子帳簿保存法
Electronic Bookkeeping Act

帳簿や請求書などを電子データで保存するための決まり

ポイント 電子取引のデータは電子のまま保存する

23-3 労働関連・取引関連法規 まとめ表

契約と指揮命令		
契約	**指揮命令**	**責任**
労働者派遣	派遣先	雇用は派遣元
請負	請負事業者	仕事の完成
準委任	受任者	作業を適切に行う（成果完成型もある）

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引

労働基準法
Labor Standards Act

労働条件の最低の基準を定めた法律

ポイント 時間外労働には36協定が必要。裁量労働制・フレックスタイム制もここで定める

労働者派遣法
Worker Dispatching Act

派遣元が雇用し、派遣先が指揮命令する

ポイント 二重派遣は禁止。派遣先が派遣される人を事前に面接することも原則禁止

偽装請負
Disguised Contracting

請負契約なのに、発注者が作業者に直接指揮命令している状態

ポイント 違法

下請法
Subcontract Act

親事業者が下請事業者に対して、支払いの遅れや不当な値引きなどをすることを禁止

ポイント 支払いは受け取りから60日以内

民法の契約不適合責任
Liability for Non-conformity

引き渡したものが契約の内容に合わないとき、売主や請負人が追完・代金減額・損害賠償などの責任を負う

ポイント 知ったときから1年以内に通知

電子契約・電子署名法
Electronic Signatures Act

本人による電子署名があれば、電子文書も正しく作られたものと推定される

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引・労働と取引（発展）

独占禁止法
Antimonopoly Act

私的独占・不当な取引制限（カルテル）・不公正な取引方法を禁止する法律

PL法
製造物責任法 / Product Liability Act

製品の欠陥による損害を、製造者が過失がなくても賠償する責任

ポイント ソフトウェアだけでは対象外だが、組み込まれた製品は対象

36協定
さぶろくきょうてい

法定の労働時間を超えて働かせるときに、会社と労働者の代表が結ぶ約束

法定労働時間
Statutory Working Hours

原則として1日8時間・1週40時間

裁量労働制
Discretionary Work System

実際の時間にかかわらず、決めた時間働いたとみなす制度

ポイント 仕事の進め方を本人に任せる

フレックスタイム制
Flextime System

決まった期間の総労働時間の中で、始めと終わりの時刻を自分で決められる制度

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引（発展）

労働契約法
Labor Contract Act

会社と労働者の間の契約の基本の決まり

派遣先と派遣元の関係
Dispatching Relationship

派遣元が雇い、派遣先が仕事の指示をする

ポイント 派遣先は二重派遣をしてはいけない

請負と派遣の違い
Contracting vs Dispatching

請負では発注者は作業者に直接指示できない。派遣では派遣先が指示する

準委任契約
Quasi-mandate Contract

仕事を完成させる義務はなく、決めた作業をきちんと行う契約

ポイント 成果に対して払う形もある

善管注意義務
Duty of Due Care

仕事を任された人が、立場にふさわしい注意を払う義務

瑕疵から契約不適合へ
Non-conformity

引き渡された物が契約の内容に合わないとき、直してもらう・代金を減らすなどを求められる

ポイント 知ってから1年以内に通知する

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引（発展）

下請法の親事業者の義務
Obligations under Subcontract Act

発注の書面を渡す、支払日を受け取りから60日以内に決めるなど

下請法の禁止事項
Prohibited Acts

受け取りを拒む、代金を減らす、支払いを遅らせるなど

景品表示法
Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

実際よりよく見せる表示や、行きすぎた景品を禁止する法律

特定商取引法
Act on Specified Commercial Transactions

通信販売や訪問販売などで、消費者を守るための法律

ポイント 返品のルールの表示など

消費者契約法
Consumer Contract Act

事業者のうそなどで結んだ契約を、消費者が取り消せるようにする法律

資金決済法
Payment Services Act

電子マネーや暗号資産などの決まりを定めた法律

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引（発展）

金融商品取引法
Financial Instruments and Exchange Act

株などの取引の公正さを守る法律

ポイント 上場会社の内部統制報告もここで決まっている

インボイス制度
Invoice System

消費税の税率や税額を正しく書いた請求書（適格請求書）を保存する制度

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理

コンプライアンス
Compliance

法令や社会の規範を守ること

公益通報者保護法
Whistleblower Protection Act

法令違反を通報した労働者を、解雇などの不利な扱いから守る法律

情報公開法
Information Disclosure Act

行政機関がもつ文書の開示を、誰でも請求できるようにした法律

AI事業者ガイドライン
AI Guidelines for Business

AIを開発・提供・利用する事業者が守るべき考え方を国が示したもの

ポイント 人間中心・安全性・公平性・透明性など

技術者倫理
Engineering Ethics

技術者が公衆の安全や利益を優先して行動するための考え方

デジタル社会形成基本法
Basic Act on the Formation of a Digital Society

デジタル社会をつくる基本方針と、デジタル庁の設置を定めた法律

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理（発展）

e-文書法
e-Document Act

法律で保存が必要な書類を、電子データで保存してよいとする法律

電子署名と認証業務
Electronic Signature and Certification

本人が作ったことを示す電子署名と、それを証明する認証業務の決まり

行政手続のオンライン化
Digital Procedure Act

行政の手続きを、原則としてオンラインでできるようにする決まり

ポイント デジタル手続法

官民データ活用推進基本法
Basic Act on the Advancement of Public and Private Sector Data Utilization

国や企業が持つデータを活かすための基本の法律

ポイント オープンデータを進める

オープンデータ
Open Data

誰でも自由に使えるように公開されたデータ

ポイント 機械で読みやすい形で出す

ネチケット
Netiquette

インターネットを使うときのマナー

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理（発展）

情報倫理
Information Ethics

情報を扱うときに守るべき考え方

AIの倫理
AI Ethics

公平・透明・説明できる・人を中心にするなど、AIを作り使うときに大事にすること

ポイント 人間中心のAI社会原則

プライバシーバイデザイン
Privacy by Design

企画や設計の初めから、プライバシーを守る仕組みを組み込む考え方

説明責任
Accountability

自分の行ったことの理由や結果を、きちんと説明する責任

内部統制報告制度との関係
J-SOX

上場会社が財務報告の内部統制を評価し、報告する制度

ポイント 金融商品取引法で決まっている

ソーシャルメディアポリシー
Social Media Policy

社員がSNSを使うときの会社の決まり

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理（発展）

情報モラル
Information Morals

情報社会で正しく行動するための考え方と態度

23-5 標準化関連 標準

ISO・IEC・ITU
International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / International Telecommunication Union

ISOは工業全般、IECは電気・電子、ITUは電気通信の国際標準化機関

JIS
Japanese Industrial Standards

日本産業規格

Japanese＝日本の／Industrial＝産業の／Standards＝規格

フォーラム標準
Forum Standard

関係する企業が集まった団体（フォーラム）で決めた標準

IEEE・IETF・W3C

IEEEはLANの規格（802シリーズ）など、IETFはインターネットの技術（RFC）、W3CはWebの技術（HTML・CSSなど）を標準化

デファクトスタンダード・デジュールスタンダード
De facto / De jure Standard

デファクトは市場で事実上の標準になったもの、デジュールは標準化機関が正式に決めたもの

QRコード・JANコード
QR Code / JAN Code

QRコードは縦横に情報を持つ2次元コード、JANコードは商品を識別する1次元のバーコード

23-5 標準化関連 標準（発展）

標準化の目的
Purpose of Standardization

互換性を保ち、品質をそろえ、取引をしやすくすること

ISO 9001
品質マネジメントシステム

品質を管理する仕組みの国際規格

ISO 14001
環境マネジメントシステム

環境への影響を管理する仕組みの国際規格

ISO/IEC 27001
情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの国際規格

ポイント 日本ではJIS Q 27001

ISO/IEC 20000
ITサービスマネジメント

ITサービスを管理する仕組みの国際規格

ISO 26000
社会的責任

組織の社会的責任についての手引きの国際規格

ポイント 認証のためのものではない

23-5 標準化関連 標準（発展）

ISO/IEC 25010
システム及びソフトウェア品質モデル

ソフトウェアの品質を、機能適合性・性能効率性・使用性・信頼性・セキュリティ・保守性などで表す規格

JIS X 0129
ソフトウェア製品の品質

ソフトウェアの品質の特性を定めた日本の規格

ISO/IEC 9126
品質特性

ソフトウェアの品質の特性を定めた古い国際規格

ポイント 今はISO/IEC 25010に引き継がれた

ISBN
あいえすびーえぬ / International Standard Book Number

本を見分けるための国際的な番号

JANコードの構成
Composition of JAN Code

国・事業者・商品の番号と、最後のチェックディジットからなるバーコード

ポイント 13桁と8桁がある

2次元コード
2D Code

縦と横の両方に情報を持つコード

ポイント QRコードが代表で、たくさんの情報を入れられ、汚れても読める

23-5 標準化関連 標準（発展）

ISO 31000
リスクマネジメント

リスクマネジメントの原則と指針の国際規格

ポイント JIS Q 31000

認証制度
Certification

第三者の機関が、規格に合っているかを審査して認めること

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
23-1 知的財産権	著作権・著作者人格権・職務著作・請負と著作権・産業財産権・不正競争防止法・限定提供データ・クロスライセンス・著作財産権・複製権・公衆送信権・翻案権・同一性保持権・公表権・氏名表示権・著作隣接権・保護期間・引用・私的使用のための複製・AIと著作権・クリエイティブ・コモンズ・特許権・特許の要件・先願主義・ビジネスモデル特許・実用新案権・意匠権・商標権・営業秘密の3要件・ドメイン名の不正取得・技術的制限手段の回避・ライセンス契約

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
23-2 セキュリティ関連法規	サイバーセキュリティ基本法・不正アクセス禁止法・個人情報保護法・刑法・プロバイダ責任制限法・特定電子メール法・識別符号・不正アクセス行為・不正アクセスを助ける行為・フィッシングサイトの開設・個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報・オプトイン・オプトアウト・第三者提供・漏えい等の報告・個人情報保護委員会・マイナンバー法・GDPR・ウイルス作成罪・電子計算機損壊等業務妨害罪・情報セキュリティ管理基準・電子帳簿保存法
23-3 労働関連・取引関連法規	労働基準法・労働者派遣法・偽装請負・下請法・民法の契約不適合責任・電子契約・電子署名法・独占禁止法・PL法・36協定・法定労働時間・裁量労働制・フレックスタイム制・労働契約法・派遣先と派遣元の関係・請負と派遣の違い・準委任契約・善管注意義務・瑕疵から契約不適合へ・下請法の親事業者の義務・下請法の禁止事項・景品表示法・特定商取引法・消費者契約法・資金決済法・金融商品取引法・インボイス制度

まとめ(3/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理	コンプライアンス・公益通報者保護法・情報公開法・AI事業者ガイドライン・技術者倫理・デジタル社会形成基本法・e-文書法・電子署名と認証業務・行政手続のオンライン化・官民データ活用推進基本法・オープンデータ・ネチケット・情報倫理・AIの倫理・プライバシーバイデザイン・説明責任・内部統制報告制度との関係・ソーシャルメディアポリシー・情報モラル
23-5 標準化関連	ISO・IEC・ITU・IEEE・IETF・W3C・JIS・デファクトスタンダード・デジュールスタンダード・フォーラム標準・QRコード・JANコード・標準化の目的・ISO 9001・ISO 14001・ISO/IEC 27001・ISO/IEC 20000・ISO 26000・ISO/IEC 25010・JIS X 0129・ISO/IEC 9126・ISBN・JANコードの構成・2次元コード・ISO 31000・認証制度